

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

г. Киев

«19» сентября 2026 г.

Гражданин Украины Белый Владислав Владимирович (14 февраля 1997 года рождения, регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов 3547408894), далее — «Лицензиар», с одной стороны, и

Физическое лицо-предприниматель Белый Владимир Викторович (регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов 2469416512, дата и номер записи о проведении государственной регистрации: 2011600000000083555 от 29.07.2026), далее — «Лицензиат», с другой стороны, вместе далее — «Стороны», а каждая по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

- **Лицензиар** — лицо, которому принадлежат исключительные имущественные права на объекты авторского права и право на собственное имя и изображение, и которое имеет право выдавать лицензию на их использование другим лицам.
- **Лицензиат** — лицо, которое по настоящему Договору получает определённый перечень прав на использование объектов авторского права (Курсов и их составляющих элементов) Лицензиара и прав на использование имени и изображения Лицензиара.
- **Неисключительная лицензия** — лицензия на использование объектов авторского права, которая не исключает возможности использования Лицензиаром этих объектов в сфере, ограниченной данной лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этих объектов в указанной сфере.
- **Курс** — сборник аудиовизуальных произведений, структурированный набор материалов и цифрового контента (видеоуроки, PDF-гайды, практические задания) по теме, определённой Лицензиаром.
- **Сайт** — веб-ресурс по адресу motophd.com и его языковые версии, с помощью которого Лицензиат осуществляет публичное предложение о приобретении информационно-консультационных услуг, в состав которых входит право третьих лиц (пользователей/потребителей) на доступ к материалам Курса в режиме просмотра его содержимого.
- **Договор публичной оферты** — договор, заключаемый Лицензиатом с конечными потребителями (пользователями) и размещаемый на Сайте с возможностью ознакомления неопределённого круга лиц.

К иным терминам, не определённым в настоящем Договоре, применяются определения, предусмотренные действующим законодательством Украины.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях настоящего Договора лицензию на использование объектов авторского права — сборников аудиовизуальных произведений, видеоматериалов курсов и сопутствующего цифрового контента, созданного Лицензиаром (далее — «Курсы»), перечень которых на дату заключения Договора приведён в Приложении № 1, а также согласие на использование имени, изображения и биографических сведений Лицензиара в порядке, определённом разделом 5 настоящего Договора.
- 1.2. На основании предоставленной лицензии Лицензиат получает право реализовывать конечным потребителям доступ к Курсам путём заключения собственных договоров (в форме публичной оферты) о предоставлении информационно-консультационных услуг через Сайт, действуя от собственного имени и за собственный счёт.
- 1.3. Неисключительная лицензия не является отчуждением (передачей) имущественных прав интеллектуальной собственности на Курсы. Лицензиар сохраняет за собой все имущественные права на Курсы.
- 1.4. Каждый Курс, на который распространяется неисключительная лицензия по настоящему Договору и который передаётся Лицензиату для реализации через Сайт после заключения настоящего Договора, считается включённым в предмет настоящего Договора и в Приложение № 1 с момента фактической передачи Лицензиату такого цифрового контента и внесения изменений в Приложение № 1.

2. ВИД ЛИЦЕНЗИИ, ТЕРРИТОРИЯ И СРОК

- 2.1. Лицензия по настоящему Договору является неисключительной: Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать Курсы, в том числе самостоятельно реализовывать доступ к ним конечным потребителям, а также предоставлять права на использование Курсов другим лицам, включая иных дистрибьюторов, без согласования с Лицензиатом.
- 2.2. Территория действия лицензии — весь мир, за исключением Российской Федерации и Республики Беларусь.
- 2.3. Договор заключается сроком на 1 (один) год с даты подписания и автоматически продлевается на каждый следующий годичный срок, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной или электронной форме о намерении прекратить его действие не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания текущего срока.
- 2.4. В пределах предоставленных прав Лицензиат имеет право: воспроизводить Курсы на технических средствах, необходимых для их размещения на Сайте и Платформе (информационной системе, которую Лицензиат использует для предоставления потребителям доступа к материалам курсов); распространять доступ к Курсам путём продажи конечным потребителям; публично демонстрировать фрагменты Курсов в маркетинговых и рекламных целях; осуществлять техническую адаптацию материалов (сжатие видео, добавление субтитров, размещение на различных технических платформах) без изменения их содержания; переводить названия и описательные материалы Курсов на другие языки для нужд многоязычных версий Сайта.
- 2.5. В рамках настоящего Договора Лицензиат имеет право предоставлять конечным потребителям (пользователям) право доступа к просмотру и использованию материалов Курсов (конечные неисключительные сублицензии — права пользования цифровым контентом) на условиях Договора публичной оферты. Выдача любых иных сублицензий или передача материалов Курсов в распоряжение третьим лицам (в частности для реселлинга или коммерческого распространения) без предварительного письменного согласия Лицензиара запрещается, за исключением привлечения подрядчиков, технически необходимых для функционирования Сайта и Платформы (хостинг, сервисы рассылок, платёжные системы и т. п.).

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 3.1. За предоставление прав по настоящему Договору Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в размере 25% (двадцати пяти процентов) от суммы дохода (выручки), фактически полученного Лицензиатом от реализации Курсов конечным потребителям за соответствующий календарный год. Доход (выручка) для целей настоящего пункта определяется как общая сумма средств, поступившая Лицензиату от потребителей (пользователей) за Курсы в течение календарного года, без вычета комиссий платёжных систем, банковского эквайринга или иных расходов Лицензиата.

- 3.2.** Вознаграждение уплачивается один раз в год, по итогам завершённого календарного года, не позднее 31 января года, следующего за отчётным, на основании отчёта о доходах, составленного Лицензиатом в произвольной форме.
- 3.3.** За первый (неполный) календарный год действия настоящего Договора вознаграждение рассчитывается от дохода, фактически полученного Лицензиатом за период с даты заключения настоящего Договора до 31 декабря этого же года, и уплачивается в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего Договора.
- 3.4.** Выплата вознаграждения по настоящему Договору осуществляется за вычетом налога на доходы физических лиц и военного сбора, которые Лицензиат как налоговый агент обязан удержать и уплатить в бюджет Украины в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.
- 3.5.** Выплата вознаграждения осуществляется в гривнах на банковский счёт Лицензиара.
- 3.6.** За просрочку выплаты вознаграждения Лицензиар вправе требовать от Лицензиата уплаты пени в размере двойной учётной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период просрочки, от просроченной суммы за каждый день просрочки. Пеня начисляется и уплачивается исключительно при наличии соответствующего требования Лицензиара.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

- 4.1.** Стороной договоров об оказании услуг с конечными потребителями является Лицензиат. Лицензиар не является стороной таких договоров и не несёт перед потребителями ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение Лицензиатом, кроме случаев, когда в состав информационно-консультационной услуги входит проведение индивидуальных консультаций Лицензиара как автора Курса.
- 4.2.** Лицензиат самостоятельно определяет цены на Курсы и Пакеты, осуществляет маркетинг и рекламу, принимает оплату, обеспечивает поддержку потребителей, обрабатывает обращения и возврат средств в соответствии с Договором публичной оферты, а также ведёт предусмотренный законодательством бухгалтерский и налоговый учёт операций по реализации Курсов.
- 4.3.** Пакет участия, в состав которого включена индивидуальная консультация с потребителем (пользователем) в формате видеозвонков, требует личного участия Лицензиара и возлагает на него обязанность проводить такие консультации, согласовывая дату и время непосредственно с потребителем (пользователем).
- 4.4.** Лицензиат обязуется незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента продажи Пакета с обратной связью, передавать Лицензиару контактные данные соответствующего потребителя, необходимые для назначения консультации.
- 4.5.** Несоблюдение Лицензиаром условий оказания услуг потребителю (пользователю) по Пакету участия, включающему проведение индивидуальных консультаций Лицензиара, повлёкшее возврат средств потребителю (пользователю) в соответствии с Договором публичной оферты или обязательными требованиями законодательства, является основанием для удержания Лицензиатом соответствующей суммы из очередной выплаты вознаграждения Лицензиару, о чём Лицензиат уведомляет Лицензиара письменно или в электронной форме.

5. ПРАВО НА ИМЯ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА

- 5.1.** Лицензиар предоставляет Лицензиату согласие на использование своего имени, фотографических и видеоизображений, а также биографических сведений на Сайте и в маркетинговых материалах Лицензиата (социальные сети, реклама, презентационные материалы), связанных с продвижением и реализацией Курсов, в соответствии со статьями 296, 308 Гражданского кодекса Украины.
- 5.2.** Использование, указанное в пункте 5.1, допускается исключительно в целях, связанных с деятельностью по настоящему Договору. Использование имени и изображения Лицензиара в иных целях, в частности для рекламы товаров или услуг третьих лиц, требует отдельного предварительного письменного согласия Лицензиара.
- 5.3.** Лицензиат имеет право создавать новые фото- и видеоматериалы с участием Лицензиара для нужд промоции Курсов исключительно по предварительному согласованию с Лицензиаром даты, формата и содержания съёмки.
- 5.4.** Согласие, предоставленное настоящим разделом, действует в течение срока действия настоящего Договора. В случае прекращения Договора Лицензиат обязан в течение 30 дней прекратить дальнейшее использование имени и изображения Лицензиара в новых материалах; материалы, обнародованные до прекращения Договора (в частности публикации в социальных сетях, распространённые третьими лицами), могут не подлежать отзыву, если это технически невозможно или требует непропорциональных усилий.
- 5.5.** Лицензиар сохраняет право досрочно отозвать согласие на использование своего изображения по основаниям, предусмотренным статьёй 308 Гражданского кодекса Украины, с возмещением Лицензиату документально подтверждённых расходов, понесённых в связи с заранее запланированным использованием, если отзыв не обусловлен неправомерными действиями Лицензиата.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА

- 6.1.** Лицензиар обязан: предоставить Лицензиату материалы и составляющие элементы Курсов в согласованном Сторонами объёме и сроках; своевременно уведомлять об обновлении или исправлении материалов; лично проводить индивидуальные консультации с потребителями (пользователями) в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Договора; гарантировать, что является единственным автором и правообладателем переданных материалов и что их использование Лицензиатом способом, предусмотренным настоящим Договором, не нарушает прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц.
- 6.2.** Лицензиар имеет право: получать от Лицензиата отчёт о продажах Курсов по первому письменному требованию, но не чаще одного раза в квартал; предварительно согласовывать существенные изменения в структуре или содержании Курсов, влияющие на их суть; получать вознаграждение по настоящему Договору.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА

- 7.1.** Лицензиат обязан: добросовестно исполнять условия настоящего Договора; обеспечивать техническую исправность Сайта; не вносить изменений в содержание предоставленных материалов без письменного согласия Лицензиара, кроме технической адаптации, прямо разрешённой настоящим Договором; соблюдать стандарты качества, не наносящие ущерба деловой репутации, связанной с именем Лицензиара; своевременно и в полном объёме уплачивать вознаграждение в соответствии с разделом 3.
- 7.2.** Лицензиат имеет право самостоятельно определять дизайн и техническое оформление Сайта, маркетинговую стратегию продвижения Курсов, а также привлекать подрядчиков для технической поддержки Сайта и обработки платежей.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 8.1.** Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора (в частности размер и порядок выплаты вознаграждения), финансовые показатели продаж и иную информацию, ставшую им известной в связи с исполнением настоящего

Договора и имеющую признаки конфиденциальной, кроме случаев, когда раскрытие требуется законодательством или происходит с предварительного письменного согласия другой Стороны. Данная обязанность действует в течение срока действия Договора и 2 (двух) лет после его прекращения.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ

- 9.1.** Поскольку лицензия по настоящему Договору является неисключительной, Лицензиар вправе в течение срока действия настоящего Договора заключать договоры об использовании тех же Курсов с другими лицами (в том числе иными дистрибьюторами), а также самостоятельно реализовывать доступ к Курсам без согласования с Лицензиатом и без обязанности уведомлять Лицензиата о таких договорах.
- 9.2.** Лицензиат не будет реализовывать через Сайт курсы других авторов, прямо конкурирующие с Курсами по содержанию и целевой аудитории, без предварительного письменного согласия Лицензиара.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1.** Лицензиар отвечает за достоверность и оригинальность предоставленных материалов и отсутствие нарушений прав третьих лиц (в частности прав на музыкальные произведения, изображения или иные объекты, использованные в материалах Курсов) и возмещает Лицензиату документально подтверждённые убытки, причинённые нарушением данной гарантии, включая обоснованные расходы, понесённые в связи с претензиями третьих лиц.
- 10.2.** За неправомерное использование материалов, имени или изображения Лицензиара за пределами прав, предоставленных настоящим Договором, Лицензиат несёт ответственность, установленную законодательством Украины, и обязан возместить причинённые Лицензиару убытки.
- 10.3.** В случае выявления нарушения прав интеллектуальной собственности на Курсы третьими лицами (в частности неправомерного распространения материалов) Сторона, обнаружившая такое нарушение, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону. Защита прав инициируется Лицензиатом как лицом, осуществляющим коммерческую реализацию Курсов, по предварительному согласованию с Лицензиаром; понесённые в связи с защитой прав расходы и полученное возмещение распределяются между Сторонами поровну, если они не согласуют иное распределение в конкретном случае.

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

- 11.1.** Лицензиат является плательщиком единого налога третьей группы и не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
- 11.2.** Выплата вознаграждения оформляется на основании настоящего Договора без составления отдельного акта оказанных услуг, если Стороны не договорятся об ином; Лицензиат удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор в соответствии с пунктом 3.4 и отражает выплаченное вознаграждение в налоговой отчётности в порядке, установленном законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 12.1.** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в соответствии с пунктом 2.3.
- 12.2.** Договор может быть расторгнут досрочно: по взаимному письменному согласию Сторон; в одностороннем порядке — в случае существенного нарушения другой Стороной условий Договора (в частности просрочки выплаты вознаграждения более чем на 30 дней либо систематического, три и более раз, неисполнения Лицензиаром обязанности лично проводить консультации) путём письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения, если нарушение не устранено в течение этого срока; в одностороннем порядке Лицензиаром — в случае утраты Лицензиатом статуса физического лица-предпринимателя или прекращения им предпринимательской деятельности.
- 12.3.** В случае прекращения Договора Лицензиат обязан в течение 10 рабочих дней прекратить продажу нового доступа к Курсам и удалить с Сайта соответствующие разделы. Доступ потребителей, оплативших Курс до даты прекращения Договора, сохраняется в соответствии с условиями Договора публичной оферты, поскольку соответствующие обязательства перед потребителями возникли до расторжения; Стороны производят взаиморасчёты за период до даты прекращения Договора в обычном порядке.
- 12.4.** Права, предоставленные в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, прекращаются в порядке, установленном пунктом 5.4.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 13.1.** Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если оно возникло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 13.2.** Под форс-мажорными обстоятельствами в настоящем Договоре следует понимать любые обстоятельства внешнего по отношению к Сторонам характера, возникшие не по вине Сторон, помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было ни предвидеть, ни предотвратить, включая стихийные явления природного характера, аварии техногенного и антропогенного происхождения, обстоятельства общественной жизни, а также издание актов органов государственной власти и местного самоуправления, иные законные и незаконные запреты указанных органов, делающие невозможным исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору либо препятствующие такому исполнению и т. п.
- 13.3.** Сторона, не имеющая возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору в результате действия форс-мажорных обстоятельств, должна в письменном виде (не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств) уведомить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления о наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, подвергшаяся их воздействию, не вправе ссылаться на неисполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств по данному Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств.
- 13.4.** Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются в течение 3 (трёх) месяцев и не имеют признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления об этом другой Стороне.
- 13.5.** Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом страны, в которой такие форс-мажорные обстоятельства возникли.

14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 14.1.** Настоящий Договор и отношения Сторон регулируются законодательством Украины.
- 14.2.** Споры по настоящему Договору разрешаются путём переговоров; в случае недостижения согласия в течение 30 дней — в судебном

порядке в соответствии с законодательством Украины.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- 15.1.** Настоящий Договор составлен на украинском языке в форме электронного документа либо в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
- 15.2.** Подписанием настоящего Договора Стороны согласовали, что переписка между Сторонами или их представителями, осуществлённая в электронной форме (посредством электронной почты, мессенджеров и т. п.) во исполнение положений данного Договора, будет иметь надлежащую юридическую силу в случае возникновения споров относительно исполнения данного Договора и может быть использована в качестве доказательства. Соответствующие электронные письма и/или иная переписка Сторон, скан-копии и электронные копии документов, направляемых Сторонами во исполнение данного Договора, в т. ч. копии самого Договора, приложений или дополнительных соглашений к нему, счетов-фактур, актов приёма-передачи, направляемых по электронной почте, имеют надлежащую юридическую силу и не будут требовать оформления в простой письменной форме.
- 15.3.** Документы, составленные и подписанные в электронном виде с наложением действительных электронных подписей уполномоченных лиц и печатей Сторон (при их наличии), признаются Сторонами как надлежащим образом оформленные оригиналы первичных документов и имеют такую же юридическую силу.
- 15.4.** Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР

Гражданин Украины
Белый Владислав Владимирович
Рег. номер уч. карточки плательщика налогов: 3547408894
14 февраля 1997 года рождения
Адрес: Украина, город Киев, проспект Правды, д. 45-6, кв. 165
Счёт в учреждении банка: UA613220010000026205316826422
Телефон: +38 (063) 334 40 86
Адрес электронной почты: vladwhiteb97@gmail.com

/ Владислав БЕЛЫЙ

ЛИЦЕНЗИАТ

Физическое лицо-предприниматель
Белый Владимир Викторович
Рег. номер уч. карточки плательщика налогов: 2469416512
Местонахождение: Украина, город Киев, просп. Литовский, д. 8а, кв. 5
Счёт в учреждении банка: UA493220010000026000380044822
Телефон: +38 (067) 508 80 19
Адрес электронной почты: 2bv@i.ua

/ ФЛП Владимир БЕЛЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА (КУРСОВ)

Во исполнение пункта 1.1 Лицензионного договора Стороны составили настоящее Приложение № 1, которым определили перечень объектов авторского права (Курсов), передаваемых Лицензиату в пользование на условиях неисключительной лицензии по состоянию на дату подписания настоящего Приложения:

Наименование Курса: «Как перестать бояться наклонять мотоцикл»

Вид пакетов участия: «Курс» (Базовый пакет); «Курс + разбор» (Пакет с обратной связью).

Состав материалов: видеоматериалы, сопроводительные текстовые и графические файлы сборника аудиовизуальных произведений, обобщённые по тематике составляющих элементов:

- «Уровень 01 — Теория»
- «Уровень 02 — Подготовка»
- «Уровень 03 — Свешивание»
- «Уровень 04 — Траектория и глубокий наклон»
- «Уровень 05 — Микс различных инструментов управления»

Наименование Курса: «Искусство торможения»

Вид пакетов участия: «Курс» (Базовый пакет); «Курс + разбор» (Пакет с обратной связью).

Состав материалов: видеоматериалы, сопроводительные текстовые и графические файлы сборника аудиовизуальных произведений, обобщённые по тематике составляющих элементов:

- «Уровень 01 — Теория»
- «Уровень 02 — Подготовка»
- «Уровень 03 — Синхронизация»
- «Уровень 04 — Эффективность»
- «Уровень 05 — Многозадачность»

Дата фактической передачи цифрового контента: «19» сентября 2026 г.

Каждый новый Курс, переданный Лицензиаром Лицензиату после заключения настоящего Приложения, считается включённым в предмет Договора с момента оформления дополнения к настоящему Приложению, подписанного обеими Сторонами, с указанием названия, состава материалов и даты фактической передачи такого Курса.

Настоящее Приложение № 1 является неотъемлемой частью Лицензионного договора от «19» сентября 2026 года и составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР

Гражданин Украины
Белый Владислав Владимирович
Рег. номер уч. карточки плательщика налогов: 3547408894
14 февраля 1997 года рождения
Адрес: Украина, город Киев, проспект Правды, д. 45-6, кв. 165
Счёт в учреждении банка: UA613220010000026205316826422
Телефон: +38 (063) 334 40 86
Адрес электронной почты: vladwhiteb97@gmail.com

/ Владислав БЕЛЫЙ

ЛИЦЕНЗИАТ

Физическое лицо-предприниматель
Белый Владимир Викторович
Рег. номер уч. карточки плательщика налогов: 2469416512
Местонахождение: Украина, город Киев, просп. Литовский, д. 8а, кв. 5
Счёт в учреждении банка: UA493220010000026000380044822
Телефон: +38 (067) 508 80 19
Адрес электронной почты: 2bv@i.ua

ФЛП Владимир БЕЛЫЙ